内部股东对赌协议

甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：

1、　　有限公司（以下简称“A 公司”）是家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地在　　，现登记注册资本为人民币　　万元。

2、 甲乙双方本着平等自愿,公平，公正的原则，在符合双方共同利益的前提下签订本协议。乙方通过在 A 公司任职　　岗位的形式，全面负责 A 公司的　　管理工作。以帮助 A 公司实现业绩提升。经双方友好协商，达成以下协议：

第一条：协议期限

本协议为期　　年。有效期自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止。

第二条：乙方工作目标内容

乙方的具体工作内容如下：
1；　　年年度销售额目标　　万元，利润目标　　%。
2；　　年年度销售额目标　　万元，利润目标　　%。
3；　　年年度销售额目标　　万元，利润目标　　%。

第三条：乙方期权股份收益

年度	年	年	年	年
股份数	%	%	%	%

说明：
1；乙方如实现年度目标，则可拿走年度的期权股份，待协议期满后甲方根据约定将乙方共计%的期权股份转为正式注册股。
2；每年度期权股份分红发放时间为 A 公司年度财务结算后一个月内发放。
3；本协议期满后若 A 公司年销售额达成约定目标，则乙方享受 A 公司的期权股份立即转为 A 公司的注册股份，甲方按双方约定办理乙方的期权股份转注册股份相关手续，期限为服务期截止日后的一个月内。
4；本协议期满后若 A 公司年销售额未达成约定目标，则甲方不需要将 A 公司的期权股份转让给乙方，而乙方应该按照自身的期权股份同比例转让给甲方，甲乙双方按双方约定办理甲方的期权股份转注册股份相关手续，期限为服务期截止日后的一个月内。
。

第四条：乙方薪酬支付方式

乙方薪酬方案设计（　　年度）
1；在实现　　年度目标　　万元的前提下提成总额　　万元，但为鼓励乙方向更高目标冲刺，甲方还设定了冲刺目标，如实现冲刺目标再给予乙方　%的提成比例。
2；岗位固定工资按月度发放，发放时间以 A 公司工资发放日为准。
3；　　年乙方的薪酬发放形式仍然按照上述方法进行推算与发放，具体由甲乙双方共同协商。

第五条：甲方权利及义务

①甲方权利

1：协议生效期间，甲方有权利对企业重大事件决策拥有决策权。

2：甲方有权根据时间节点对乙方工作成果做检验。

3：甲方拥有对超过　　万元（大写　　）的资金支出拥有审批权。

4：甲方拥有对A公司年度规划的最终审批权。

②甲方义务

1：协议生效期间，甲方需在包括但不限于企业管理、运营、营销、财务等方面全力配合乙方更好的完成工作。

2：甲方需配合乙方完成A公司高层、中层及以下人事任免工作。

3：甲方有义务向乙方提供所有企业相关信息及资料。

第六条：乙方权利及义务

①乙方权利

1：协议生效期间，乙方绝对拥有对A公司包括但不限于营销团队的编制调整、业务流程梳理、各类制度、企业文化、各岗位薪酬与考核等方面的调整与修改权。

2：乙方拥有对A公司高、中、基层员工的招聘、任命、解聘权。

3：乙方拥有对A公司财务所以情况的知晓权。

4：乙方拥有对A公司新业务开展的参与和控制权。

②乙方义务

1：协议生效期间，乙方需遵守A公司的规章制度。

2：乙方应利用专业经验和应有的职业审慎，对A公司进行全面有效的管理。

3：乙方不得以任何形式向第三方透露任何有关A公司的内部信息。

第七条：协议解除

1：A公司销售额出现明显下滑且无任何提升改变（不含非抗力客观因素），甲方可提前解除协议。

2：乙方出现严重违反A公司制度并对A公司造成重大损失，甲方有权提前解除协议。

3：甲乙双方经协商一致，可提前解除协议。

第八条：违约责任

本协议对签约双方具有平等的法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议对方无条件转让A公司　　%的公司注册股份。

第九条：责任免除

如因不可抗力或与国家政策法律法规的规定有冲突，致使本协议部分条款无法得到履行，则甲乙双方均无需承担违约责任。

第十条：争议的解决

1：与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，双方应友好协商解决。

2：如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一条：其他事项

1：乙方对甲方提供的资料和信息承担保密义务，如需公开、援引或向其他第三方提供，需经甲方同意。

2：其他未尽事宜双方自行协商确定。

第十二条：附则

1：本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2：本协议如有附件，则与本协议具有同等法律效力，自双方签字盖章起生效。

3：本协议一式三份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：
日期：	日期：